Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 6.6.2022, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 9608 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1 *[...]* **,** con sede in Roma, Via Tarvisio n.4, CF *P.IVA_1*, p IVA *P.IVA_1*, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.ra *Parte_2* nata a Terni il 5.4.1966, cf *C.F._1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Mancini (cf *C.F._2* fax 068551673 PEC alla quale ricevere comunicazioni e notifiche *Email_1*) del Foro di Roma, con studio in Roma, alla Via di Santa Costanza n.46, presso il quale dichiara di eleggere domicilio, giusta delega su separato allegato foglio

Opponente

contro

Controparte_1, con sede legale in Roma, alla Circonvallazione Nomentana n. 180, partita iva *P.IVA_2*, cod. fisc. *P.IVA_3*, nella persona del suo legale rappresentante l'amministratore unico sig. *Controparte_2* (CF: *C.F._3*) (doc. 1), rappresentata e difesa – per procura in calce rilasciata su foglio separato (doc. 2) – dall'avv. Giuseppe Pecoraro del Foro di Roma (*CodiceFiscale_4*), e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Frezza n. 70, PEC: *Email_2*

Opposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E

CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

ART. 132 – 281 SEXIES C.P.C.- 429 C.P.C.

I. Osservato, *in limine litis,* che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

II. Premesso che con contratto di locazione immobiliare ad *"uso commerciale"* stipulato in Roma l' 01- 06-2005, registrato il 30-06-2005, al n. 4435 - Serie 3, presso la *Organizzazione_1* di Roma (doc 3, Contratto di locazione), la *Controparte_1* già *[...]* *Controparte_3* (doc 2, Verbale del 21-1-2019), concedeva in locazione alla *Parte_1* con sede in Roma, Via Tarvisio 4, l'immobile sito in Roma alla Via Tarvisio, con ingresso al numero civico 4, interno M3, posto al piano terreno, in Catasto al Foglio 573, p.lla 234, sub. 612, cat. D/6, rendita € 6.800,00 ad uso palestra. La durata veniva fissata in sei anni rinnovabili a decorrere dal 01-6-2005 ed il canone di locazione veniva pattuito nella misura di euro 2.500,00 (oltre IVA) mensili, da corrispondersi a favore del locatore a mezzo bonifico bancario, in rate mensili anticipate, entro il giorno cinque di ogni mese, con previsione di adeguamento annuo pari al 75% della variazione ISTAT, base aprile e dati noti a maggio, e così di anno in anno da maggio 2006 sino alla scadenza del contratto. Secondo gli assunti fino al mese di

Febbraio 2020, la *Org_2* corrispondeva puntualmente la mensilità di Febbraio 2020 nella misura di euro 3.509,23, di cui euro 2.876,42 per canone rivalutato e aggiornato al maggio 2019 ed € 632,81 per IVA (22%), corrispondendo il canone al 50% per le mensilità successive al 9/3/2020, non aggiungendo tra l'altro la rivalutazione annuale ISTAT per l'annualità 2020 come concordato, a causa "*limitazione attività per emergenza COVID*". Sulla scorta di ciò la *Controparte_1* con atto datato 15/9/2021, intimava lo sfratto per morosità con contestuale citazione a comparire per la richiesta di convalida, ed emissione del decreto ingiuntivo per l'insoluto maturato e maturando, dandosi impulso al procedimento RG 46621/2020 (doc. 4). Con provvedimento del Tribunale di Roma del 15/10/2020, il Giudice Unico verificava la rituale notifica dell'intimazione della citazione del conduttore e convalidava lo sfratto per morosità, fissando l'esecuzione per la data del 16/2/2021 (doc. 5). Con separato decreto del 28/12/2020 n. 20586/2020, notificato in data 11.1.2021 presso l'indirizzo *Email_3* il medesimo Tribunale ingiungeva alla *Controparte_4* di pagare immediatamente alla società *[...]* *Controparte_1* "la somma di euro 5.263,85 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'emissione, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in aggiunta di euro 876,00 per spese processuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Il decreto ingiuntivo, così come emesso, veniva munito della formula esecutiva e notificato, unitamente a precetto e relata, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della debitrice, con plico telematico dell'11/1/2021.

Rilevato che avverso il d.i. proponeva opposizione l'ingiunto con ricorso depositato in data 1.2.2021 con cui precisava le seguenti conclusioni:

"- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, sussistendone gravi e giusti motivi, in via immediata inaudita altera parte, con successiva conferma in occasione della prima udienza, ovvero in subordine con ordinanza alla prima udienza di comparizione delle parti;

- in via del pari preliminare, e comunque previa sospensione della suddetta efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, disporre – ove dal Tribunale ritenuto sussistere profilo di pregiudizialità ex art 295 cpc – la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio per

opposizione alla convalida di sfratto per morosità pendente dinanzi a questo Tribunale con il numero rg 66040/2020 tra le medesime parti;

- nel merito, in via principale, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare comunque lo stesso di nessun effetto, in assenza di inadempimento dell'opponente - alla luce di tutto quanto in narrativa esposto e delle deduzioni ed eccezioni tutte ivi spiegate, anche di avverso inadempimento ex artt 1460 cc e 1575 c.c.- con il rigetto delle avverse domande tutte, in quanto inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite".

Rilevato che a tal fine eccepiva e deduceva che:

-l'invalidità della "*notifica*" del d.i. eseguita ad un indirizzo pec che non era presente in alcun pubblico elenco né INIPEC (Indice Nazionale Posta Elettronica Certificata), né in quello Reginde gestito dal *Controparte_5*, nè nel Registro Imprese o in quello Pubbliche Amministrazioni, trattandosi di una associazione sportiva dilettantistica - non iscritta in Camera di Commercio;

-con separata azione aveva proposto opposizione alla convalida di sfratto iscritto al n.r.g. 66040/20, da cui la necessità di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.;

-la *Controparte_4* associazione sportiva dilettantistica costituita in data 18.3.2005, aveva la propria sede - sin dalla data della detta costituzione - in Roma via Tarvisio n.4, nei locali ad essa locati dalla *[...] Controparte_3* ora *Controparte_1* a mezzo *"contratto di locazione ad uso commerciale"* stipulato a Roma il 1.6.2005 ed ivi registrato il 30.06.2005 al n.4435 serie 3 (cfr. allegati);

-l'uso contrattualmente convenuto era quello di "palestra" e la durata della locazione di sei anni dal 1.6.2005 al 31.05.2011 (art 1), con pattuizione di tacito rinnovo alle medesime condizioni in assenza di disdetta, come per legge. Il contratto si rinnovava quindi in tal modo dal 31.5.2011 al 1.6.2017 e poi da tale data alla prossima scadenza del 31.05.2023. Il canone era convenuto (art. 2) in euro 30.000 annui oltre iva, da pagare in rate mensili anticipate di euro 2.500 oltre iva a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento pari al 75% della variazione *Org–* registrata nell'anno precedente (base aprile, dato noto a maggio). Dal maggio 2019 lo stesso ammontava ad euro 3.509,23 per effetto dei citati aggiornamenti;

-la *Orga* non aveva falcidiato del 50% il canone convenuto per le mensilità dal 09 marzo 2020 sino al corrente mese di settembre 2020 con imputazione di €.452,80 alla piena conduzione dei primi otto giorni di marzo 2020 visto che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19 in tema di emergenza sanitaria, a causa della nota epidemia da covid 19 che ha colpito il nostro Paese – le palestre sono state forzatamente chiuse dal 8 marzo fino al 25 maggio scorsi. Di conseguenza la prestazione contrattuale della locatrice - consistente nel consentire il godimento del bene al conduttore per l'uso convenuto era divenuta impossibile. Al contempo impossibile era divenuta l'effettiva conduzione del bene da parte

della conduttrice per l'uso convenuto, per evidente causa di forza maggiore. Inoltre si era verificata comunque un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta;

-il noto Decreto 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio) aveva previsto che - in ragione dello squilibrio verificatosi in tema di locazione di palestre, piscine ed impianti sportivi di proprietà di privati - il conduttore aveva diritto per le cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare, si presumesse pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente pattuito;

-che pur essendo assolutamente chiaro come in realtà la conduttrice stesse subendo un danno ben superiore al 50% del canone - non incassando nulla, a causa della completa chiusura della propria attività, - essa avendo già pagato in data 4 marzo (subito prima della chiusura forzata e dell'emissione del Decreto Rilancio) il canone di quel mese nella misura piena del 100% pari ad euro 3.509,23, imputava poi la stessa somma a marzo e aprile, dovuti al 50% ciascuno, come da ricordato Dpcm (cfr allegati). Per estrema correttezza - benchè non vi fosse in effetti tenuta ai sensi del citato Decreto Rilancio, che anche per marzo fa menzione del mero diritto al pagamento del canone al 50%, - ad aprile corrispondeva addirittura l'importo pieno per i primi otto giorni di marzo effettivamente lavorati, con bonifico per euro 452,80 e testuale causale "differenza 8 giorni marzo. Canoni marzo e aprile 50 per cento causa emergenza covid" (cfr allegati); - i canoni di maggio, giugno e luglio 2020 venivano del pari pagati nella misura del 50% normativamente prevista (cfr allegati). Dalla riapertura dopo il primo periodo di forzata chiusura - e quindi dal 25 maggio 2020, fino alla nuova recente chiusura dell'attività, disposta con nuovo Dpcm con decorrenza 25 ottobre 2020 ed allo stato attuale purtroppo ancora in corso –non aveva lavorato "a pieno regime" poiché la ricettività media era passata da circa 40 persone contemporaneamente ad un massimo di 13, con perdita di oltre due terzi di possibili utenti. Oltre alle perdite di clienti per i timori conseguenti alla nota epidemia covid19, ancora peraltro in corso, avessero ulteriormente contratto il novero delle già come visto scarse possibili presenze dei frequentanti la palestra. Per i mesi di agosto 2020 e settembre 2020 pagato il canone al 50%, pur a fronte di una attività ridotta, per le pesantissime limitazioni governative, a meno di un terzo di quella originaria e consueta;

- che non ricorreva l'inadempimento del conduttore;

- che oltre a ciò il locatore non aveva assicurato il pacifico godimento dell'immobile ex art. 1575 c.c. afflitto dal fin dall'ottobre 2014, da oltre 6 anni pressochè consecutivi, da costanti infiltrazioni di acqua che colpiscono l'immobile dalla stessa condotto, provenienti dalla sovrastante rampa carrabile con accesso da via Bolzano n.9, che hanno danneggiato la sala boxe e fitness sita al livello dell'ingresso ed il locale magazzino sito al piano primo, dell'immobile palestra, come detto sito in Roma, via Tarvisio 4;

- che a nulla erano valsi le richieste di provvedere alla immediata e definitiva eliminazione delle cause tutte dei gravissimi fenomeni di infiltrazioni d'acqua attualmente e da tempo in essere, che colpiscono l'immobile locato, nonché alla rimessione in pristino di tale ultimo bene;

- che solamente nell'agosto 2019 – dopo oltre 5 anni consecutivi di parziale inagibilità della porzione dall'immobile poc'anzi descritta – la *[...] Parte_3* si determinava finalmente alla proposizione presso il Tribunale di Roma di un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 696

cpc (cfr allegati). Nominato il C.T.U., Arch *Persona_1* lo stesso riscontrava i fenomeni lamentati dalla conduttrice *Controparte_4* fino all'accesso del 8 febbraio 2020 compreso. La soluzione della problematica – come detto in essere dal 2014 (…) – sarebbe per il ctu stata raggiunta finalmente in data 14 febbraio 2020, allorquando l'ennesima prova di allagamento, in esito agli interventi eseguiti sotto la di lui direzione, dava l'agognato risultato negativo;

- la *Controparte_4* aveva quindi dovuto sopportare in ogni caso il disagio e la parziale inutilizzabilità del bene sopra descritti dall'ottobre 2014 al 14 febbraio 2020, per un tempo perciò lunghissimo, nel quale non aveva mai omesso né ritardato il pagamento di un solo canone;

- dal giugno 2020, le infiltrazioni riprendevano nei medesimi punti e con le medesime modalità nel locale condotto dalla malcapitata *Controparte_4* A nulla erano valsi i solleciti e le diffide nuovamente inviati da quest'ultima per il tramite dello scrivente legale a quelli della società locatrice ed alle altre parti coinvolte, nonché per conoscenza al ctu dell'accertamento tecnico, in data 1 giugno, 10 giugno, 2 settembre e 24 settembre 2020 (cfr. allegati) non sortivano alcun effetto se non una generica disponibilitàpriva di concreti sviluppi della locatrice stessa (cfr. pec Avv Trimarchi del 24.09.20);

- il locale era quindi – eccetto il periodo 14 febbraio / 1 giugno 2020 – rimasto, fin dall'ottobre 2014, nelle inaccettabili condizioni di disagio e parziale inutilizzabilità sopra descritte;

- nel mese di gennaio 2021, in conseguenza delle forti piogge verificatesi, le infiltrazioni e gli allagamenti aumentavano addirittura di intensità ed aumentava altresì la già vasta porzione della palestra interessata dagli stessi. I fenomeni rilevati erano la diretta e certa conseguenza del deterioramento del manto della rampa e della sua impermeabilizzazione, in particolare nella linea di attacco della rampa con la facciata del *CP_6*. Gli interventi manutentivi eseguiti dal 2015, data della denuncia dei fenomeni, non avevano impedito il perdurare del fenomeno";

- evidente era quindi il gravissimo inadempimento della locatrice alle obbligazioni già richiamate su essa gravanti ex art 1575 c.c. nonché la piena fondatezza dell'eccezione di avverso inadempimento spiegata dall'opponente con il presente atto, anche ex art 1460 c.c., trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive;

- doveva ritenersi anche fondata la domanda spiegata dalla conduttrice in sede di opposizione alla previa convalida di sfratto (cfr allegati), diretta a ottenere la riduzione al 50% - o alla misura ritenuta di giustizia, salvo gravame - del canone mensile, ex art.1464 c.c. e ove ritenuto ex art.2932 c.c, dal mese di agosto 2020 in poi e quindi della prestazione contrattuale della conduttrice, risultando quella avversaria certamente in gran parte e quindi parzialmente impossibile almeno da tale data;

- in ogni caso al caso in esame trovava applicazione l'art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 – ennesimo provvedimento in tema di emergenza sanitaria covid 19 – ha poi così disposto: "All'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti»;

- a causa di gravi inadempimenti fiscali a carico di parte locatrice non aveva potuto godere dei benefici previsti dalla normativa anticovid.

Rilevato che instauratosi il contraddittorio si è costituito la parte opposta contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione di cui ha domandato il rigetto per le ragioni di ritto e di merito diffusamente esposte. Ha invocato il principio di raggiungimento dello scopo, per effetto della consegna dell'atto, anche implicitamente riconducibile alla proposizione dell'opposizione nei termini, con conseguente effetto sanante della nullità della notifica. Ha precisato le seguenti conclusioni: *" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e deduzione avversa formulata: - **IN VIA PRINCIPALE**, respingere la domanda di opposizione spiegata dalla Parte_1 per le ragioni meglio innanzi individuate e descritte, il tutto per quanto in precedenza argomentato e dedotto, e per l'effetto **CONFERMARE** il decreto ingiuntivo immeditatamente esecutivo del 28/12/2020 n. 20586/2020 emesso dal Tribunale di Roma a favore della società Controparte_1 - ovvero, nell'ipotesi di riformulazione dell'ammontare dovuto, **CONDANNARE** la Opponente Parte_1 , al pagamento della diversa somma che sarà accertata; - **CONDANNARE**, in ogni caso, la società convenuta al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge".*

III. Rilevata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione per il corretto e rituale esperimento nel termine della impugnazione e per la tempestiva proposizione della mediazione, ritiene il Tribunale che la causa di merito debba essere sospesa perché la decisione relativa alla ammissibilità della tardiva opposizione ed alla fondatezza della stessa è idonea sul piano tecnico e giuridico ad incidere sulla presente causa che dalla prima dipende, in senso tecnico (v. Cass. Civ. n. 14060 del 2004) Nondimeno, sul piano dell'efficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto va osservato che la notifica dello stesso non può ritenersi inesistente poiché, laddove nulla, essa ha raggiunto lo scopo *ex* art. 169 c.p.c. appartenendo la pec utilizzata inequivocabilmente appartenente alla associazione di cui è causa.

Il discorso, a monte, della legittimità della notifica della citazione per convalida di sfratto e della contestuale domanda di ingiunzione sarà, invece, piuttosto, valutato nel giudizio ex art. 668 c.p.c. con effetti pregiudizievoli nel giudizio *de quo agitur*.

IV. Ritenuto di dover riservare alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice Unico, *dott.ssa Maria Flora Febbraro*, NON definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) dichiara l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione;

2) nel resto sospende ex art. 295 c.p.c. il giudizio di merito sino al giudicato formatosi sulla sentenza da pronunciare nel giudizio ex art. 668 c.p.c. intentato separatamente tra le stesse parti;

3) spese al giudizio di merito.

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies, comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c..

Roma lì, 06/06/2022

Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro